

1501673-51.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... e a autoria do crime de roubo majorado descrito na denúncia.

Não há dúvida a respeito da existência do roubo, relatado pela vítima, em juízo, e confirmado pelos guardas municipais, que apreenderam o automóvel subtraído em Município diverso, horas depois.

A autoria delitiva pelo Réu também é certa.

A vítima não foi capaz de reconhecer ninguém em juízo. Mas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1501673-51.2021.8.26.0540Ré(u):Thiago Ramos Mariano

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501673-51.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2199979/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 19221224 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 2518/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Ramos Mariano

Réu Preso

Em 23 de agosto de 2022, às 14:30h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, o réu Thiago Ramos Mariano e sua Defensora Dativa nomeada DR(A). Fabiana Murakami OAB 308501/SP. Presente a vítima: DAÍSE CORREIA AMARAL. Presentes as testemunhas Comuns: LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA e Anderson Duque de Oliveira. A seguir, foi ouvida a vítima: DAÍSE CORREIA AMARAL (sem a presença do réu). A seguir, foram ouvidas as testemunhas Comuns: Anderson Duque de Oliveira e LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA. A seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o acusado. Ao final, com anuência de sua Defensora, e efetuada a

observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. Em seguida, foi consignado que, no reconhecimento realizado, o Réu foi exibido sob o nº 01. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Ato contínuo, pelo D. Promotor de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: THIAGO RAMOS MARIANO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 20h10, na Rua Brasília da Cunha, 46, Recanto São José Estância Americana, nesta cidade e comarca de Suzano, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, o veículo Ford KA, placas QNL0I58, avaliado em R\$ 40.000,00, pertencente a Daíse Correia Amaral. Do relatório. A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2021 (fls. 94/95). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 131/132). Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas na denúncia. Em seguida, o réu foi interrogado. É a síntese do essencial. Das provas. A pretensão punitiva estatal comporta integral procedência, nos termos da peça inicial acusatória, visto que os elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustos e conclusivos acerca da responsabilidade criminal do réu. Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, a vítima estacionou seu automóvel na via pública, ocasião em que foi abordada pelo réu. THIAGO surpreendeu a vítima, apontando-lhe uma arma preta e exigindo que desembarcasse do carro: “perdeu, perdeu”. A vítima ficou nervosa e, ao ligar o veículo para tentar sair, o autor se aproximou novamente e disse: “sai, senão vou atirar”. A vítima saiu do veículo, levando consigo seus pertences, e, ato contínuo, o réu assumiu a direção do veículo e se evadiu do local. Ocorre que, decorridas poucas horas desde os fatos, guardas civis de Mauá que estavam patrulhando de rotina foram acionados por munícipes, os quais lhes informaram que um veículo produto de roubo se encontrava na Rua Mississippi esquina com a Rua João Lúcio de Moraes, naquela urbe. Com efeito, no local, os guardas municipais visualizaram referido veículo, estando THIAGO em seu interior. O réu tentou se evadir, mas foi detido e confessou informalmente o roubo nesta cidade de Suzano. Os fatos, ao cabo da instrução, ficaram devidamente comprovados. Vejamos. A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de reconhecimento pessoal (fl. 11), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, do mesmo modo, é inconteste. Ouvido em Juízo, o réu nega as acusações. Afirma que somente estava de passagem pelo local quando foi abordado pelos policiais; que estava indo a uma lanchonete comer um lanche; que estava na casa de um familiar quando foi a uma lanchonete; que esse familiar era uma tia, de nome Amanda; que tinha ido à casa de sua tia entregar um tupperware; que nunca tingiu o cabelo. Sua negativa encontra-se isolada nos autos. De fato, ouvida em juízo, a vítima Daíse Correia Amaral assevera que estava indo buscar um bolo quando o réu veio caminhando e sacou a arma, mandado sair do carro; que ele afirmou que iria atirar; que pediu para ele não levar seu carro, no que ele indagou se tinha seguro e, com a resposta afirmativa, disse que não pegaria nada; que tirou seus objetos do carro e ele se evadiu com o veículo; que foi a seguradora que entrou em contato com a polícia para conseguir localizar o carro; que o carro foi localizado pela polícia de Mauá; que foi ao local onde o carro foi localizado pela polícia e lá mesmo reconheceu o roubador; que isso aconteceu umas duas horas depois; que no dia não teve nenhuma dúvida, pois ele estava, inclusive, com as mesmas roupas e com o cabelo que, na época estava pintado de loiro; que o roubador estava armado; que viu a arma, pois ela foi apontada para a depoente; que ficou sabendo depois que ele jogou a arma; que viu bem que era uma arma preta. Em sede de reconhecimento em Juízo, afirma que ficou na dúvida entre o réu

(identificado pelo número 1) e outra pessoa exibida (número 3), em razão do tempo decorrido e por ele estar diferente, mas refirma que reconheceu o roubador, sem sombra de dúvidas, no dia do ocorrido. Por sua vez, Anderson Duque de Oliveira, guarda municipal, declara que foram informados sobre o roubo e diligenciaram ao local noticiado; que avistaram o veículo roubado e o réu, ao vê-los empreendeu fuga, desembarcando e fugindo, inclusive, por telhados; que não foi localizada arma de fogo; que, indagado, ele confessou o roubo e afirmou que dispensou a arma ou simulacro em um matagal próximo, mas dado a topografia do ambiente não conseguiram localizá-la. Na mesma linha são as declarações do também guarda municipal Luiz Fernando Pereira da Silva. Como se vê, as provas carreadas permitem aferir com clareza a responsabilidade dele pelo crime. A propósito, o acusado foi detido poucas horas depois, na cidade de Mauá, no exato momento em que trafegava no veículo por ele roubado, motivo pelo qual, ao notar a presença da viatura da Guarda Municipal, saiu rapidamente do veículo e tentou se evadir, pulando pelos telhados dos imóveis daquele local, sendo então detido. Não por acaso, indagado, o réu confessou o roubo. A vítima foi categórica em seu depoimento, narrando com coerência e riqueza de detalhes como se deu a prática do crime, desde o momento da abordagem, como exibição da arma de fogo, até a fuga. A mesma ofendida, aliás, foi segura ao reconhecer o acusado na fase policial, poucas horas depois, com a imagem ainda dele recente na memória (fls. 11), reconhecimento este, portanto, dotado de evidente credibilidade. Nesse contexto, convém observar que a incerteza da ofendida, em Juízo, quanto ao reconhecimento do acusado, em nada o socorre. Isso porque, conforme se nota de suas declarações, ela não assegura não ter sido ele um dos roubadores, mas apenas não se mostrou capaz de afiançar, com total certeza, seu envolvimento - o que é plenamente justificável em razão do nervosismo e rapidez da ação, além das mudanças físicas experimentadas pelo réu no período. Não obstante, a mesma vítima atesta que, na fase extrajudicial, ainda no calor dos acontecimentos, ela o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como o autor do roubo, destacando que ele estava, inclusive, com as mesmas vestimentas. Isso aconteceu, aliás, poucas horas depois da subtração (cerca de duas horas). E mais. A prisão do réu não foi aleatória, mas decorrente do fato de que ele foi detido pouco tempo depois, no interior do veículo roubado, após empreender fuga dos agentes públicos. Não por acaso, ao ser detido, ele não apenas confessou a prática do crime, como ainda destacou ter dispensado a arma em um matagal próximo, conforme atestado pelos agentes públicos em Juízo. Não há motivo para afastar a credibilidade dos relatos coerentes e coesos, emanados de pessoas que sequer conheciam o réu e, portanto, nenhum benefício aufeririam com a imputação falsa. Some-se a isso, ainda, o encontro do veículo roubado em poder dele, logo após a prática criminosa, fato que, no mínimo, lhe impunha o dever de justificar idoneamente a obtenção e posse lícita, ônus este da qual ele não se desincumbiu. No mais, a majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada, especialmente pela prova oral, que constatou que o réu praticou o roubo em tela mediante emprego de arma de fogo. É o quanto basta para a condenação. Da dosagem da pena. No tocante a aplicação da pena, na terceira fase, a pena deve ser majorada tendo em vista a causa de aumento do emprego de arma de fogo. Ressalte-se, nesse ponto, que a não apreensão do objeto não obsta o reconhecimento da majorante, já que as provas testemunhais expostas nos autos testificam a utilização no delito (prova testemunhal supletória - art. 167 do Código de Processo Penal) e, por conseguinte, a facilitação proporcionada pelo objeto para a submissão das vítimas e obtenção do objeto subtraído. Nesse sentido: "Em sede de delito de roubo, para o reconhecimento da qualificadora de uso de arma é desnecessária a sua apreensão, sendo suficiente que a sua utilização encontre fundamento nos informes da vítima" (TACRIM - SP - Ap. - Rel. Cláudio Caldeira - j. 06.11.1996 - RJTACRim 33/290) e "Para a caracterização da causa especial de aumento, do § 2.º, inciso I, do art. 157, do CP, é dispensável a apreensão da arma de fogo, se existem elementos outros, aptos a comprovar a efetiva utilização, daquele instrumento" (STJ - 6.ª T - HC n.º 13.983 - SP - Rel. Min. Fernando Gonçalves - j. 24.10.00 - DJU 20.11.00 - pág. 319). Ainda, tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça, inviável a substituição da pena corporal por reprimenda alternativa. Incabível, também, a suspensão condicional da pena pela

incompatibilidade com a pena aplicada (art. 77, caput do Código Penal). O regime de pena deverá ser o semiaberto, à vista da natureza e circunstâncias do delito. Do pedido. Diante de todo o exposto, requeiro seja julgada procedente a ação penal, para o fim de condenar o réu nos termos da denúncia, como medida de JUSTIÇA. Em seguida, pelo(a) D. Defensor(a) foram apresentadas as seguintes alegações finais: I – DA SINOPSE DO PROCESSO. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 20h10min, na Rua Brazílio da Cunha, 46, Recanto São José Estância Americana, na cidade e comarca de Suzano, THIAGO RAMOS MARIANO, qualificado às fls. 19, supostamente mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, o veículo Ford KA, placas QNL0I58, avaliado em R\$ 40.000,00 (fls. 15/16), pertencente a Daíse Correia Amaral. Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, a vítima estacionou seu automóvel na via pública, ocasião em que foi abordada pelo denunciado. THIAGO surpreendeu a vítima, apontando-lhe uma arma preta e exigindo que desembarcasse do carro: “perdeu, perdeu”. A vítima ficou nervosa e, ao ligar o veículo para tentar sair, o autor se aproximou novamente e disse: “sai, senão vou atirar”. A vítima saiu do veículo, levando consigo seus pertences, e, ato contínuo, o denunciado assumiu a direção do veículo e se evadiu do local. Ocorre que, decorridas poucas horas desde os fatos, guardas civis desta Comarca que estavam patrulhamento de rotina foram acionados por munícipes, os quais lhes informaram que um veículo produto de roubo se encontrava na Rua Mississipi esquina com a Rua João Lúcio de Moraes. Com efeito, no local, os guardas municipais visualizaram referido veículo, estando THIAGO em seu interior. O denunciado tentou se evadir, mas foi detido e supostamente confessou informalmente o roubo na cidade de Suzano. A ofendido reconheceu o denunciado como sendo o autor da prática delitiva (fls. 08). O réu THIAGO RAMOS MARIANO foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, e DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU Em audiência a vítima teve dúvida a respeito da identificação do réu, quando efetuado o reconhecimento em audiência, inclusive disse que o réu era jovem, alto e loiro, decorridos menos de um ano do delito não é suficiente para que a aparência do réu tenha se alterado tanto assim. DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. O seguro localizou o veículo, e a vítima teve acesso ao veículo e efetuou o reconhecimento pessoal após cerca de duas horas do qual teve certeza absoluta de sua autoria. OITIVA DA TESTEMUNHA ANDERSON. Noticiou que o veículo era produto de roubo e que o acusado empreendeu fuga, não localizou arma ou simulacro, apenas a informação de que o réu teria dispensado em uma mata. OITIVA DA TESTEMUNHA LUIZ. Munícipes informaram que o veículo era produto de roubo, abordagem foi efetuada no período noturno, em que não localizaram simulacro ou arma de fogo. DEPOIMENTO DO RÉU. O réu se encontrava de passagem no local, indo retirar um lanche em uma lanchonete, uma movimentação de baile, encontrava-se na casa de uma tia, não correu, não possuía nenhum pertence da vítima. DAS ATENUANTES. O FATO DO AGENTE TERE MENOS DE 21 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS. “Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; ” DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Ausente a materialidade da prova na qual não lograram os policiais militares localizar a suposta arma de fogo ou simulacro, tendo apenas como prova o depoimento da vítima que movida por violenta emoção não é de todo confiável, tendo o Estado neste caso ser decidido “in dubio pro reo” ante a razoável dúvida devendo -se desconsiderar a causa de aumento de pena prevista no artigo 157 § 2º-A. DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES. Corroborar a favor do acusado ser primário e de bons antecedentes. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. Posto o que já foi aventado, o acusado é primário de bons antecedentes. A substituição é o de direito posto que no caso de condenação a aplicação do mínimo legal de pena e as diminuições pedidas serão aplicadas por medida de justiça portanto os preceitos do artigo 44 do CP são atendidos, devendo ao acusado ser aplicados os ditames do artigo 43 incisos IV, V e VI do CP. Cabe relembrar que a gravidade abstrata do crime não serve de fundamento adequado para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. DOS REQUERIMENTOS FINAIS. Por tudo, requer: a) Absolvição, por falta de materialidade do crime e caso entenda Vossa Excelência ser o caso de condenação, seja feita no mínimo legal e a aplicação da atenuante prevista no artigo 65 alínea

I e seja desconsiderada a causa de aumento de pena do artigo 157 § 2º-A, posto que não há materialidade da prova acerca da arma de fogo ou simulacro causando razoável, dúvida, neste caso ensejando a aplicação do "in dubio pro reo" em seu patamar máximo de redução, conforme argumentação já exposta; em sendo reduzida a reprimenda, requer a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena, com o direito de recorrer em liberdade; subsidiariamente, b) Seja aplicada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, artigo 43 incisos IV, V e VI do CP. c) seja fixação os honorários advocatícios e a expedição da competente certidão juntamente com cópia do ofício de nomeação. Nestes Termos, Pede deferimento. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de THIAGO RAMOS MARIANO (nascido em 29/05/2003), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 157, § 2º-A, I, CP.

Consta da denúncia que, em 24/07/2021, por volta das 20h10, na Rua Brasília da Cunha, altura do nº 46, Recanto São José Estância Americana, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para si o veículo Ford/Ka, placas QNL0I58, pertencente a Daíse Correia Amaral.

Em 25/07/2021, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (fls. 46/50).

Em 30/08/2021, foi recebida a denúncia (fls. 94/95), o Réu foi devidamente citado e, após três intimações, apresentou a resposta à acusação (fls. 131/132).

Em instrução, foram ouvidas vítima, testemunhas e tomado o interrogatório do Réu. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela total procedência da pretensão acusatória, com a consequente condenação do Réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requer a absolvição, por falta de prova de autoria, ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/06), pelos boletins de ocorrência (fls. 12/17), pelo auto de exibição e apreensão do bem subtraído (fls. 18/19), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 11) e pela prova colhida em audiência.

A vítima Daíse Correia Amaral não foi capaz de reconhecer ninguém com certeza em juízo. Declarou que estava pegando um bolo que havia encomendado com uma mulher, quando o roubo apareceu, armado, e anunciou o assalto, mandando que desembarcasse. Tratava-se de um rapaz jovem, entre 18 e 25 anos de idade, alto, magro, branco e com os cabelos loiros, possivelmente descoloridos. Ele subtraiu seu carro e foi embora. Avisou a polícia e a seguradora. Cerca de duas horas depois, a seguradora a informou que o carro foi localizado em Mauá. Foi ao local e viu o Réu preso, reconhecendo-o com absoluta certeza, pelas roupas e pelo cabelo. Esclareceu que, hoje, não teve condições de reconhecer ninguém com certeza, pela mudança das vestimentas e dos cabelos, mas, na data, não teve nenhuma dúvida quanto ao reconhecimento. O automóvel foi devolvido danificado.

O guarda municipal Luiz Fernando Pereira da Silva disse que estava em patrulhamento de rotina, quando munícipes informaram que havia um veículo Ford/Ka produto de roubo pelo local. Foram realizar a abordagem, quando o ocupante do carro, o Réu, saiu correndo por entre as casas. Ele foi perseguido e detido. Indagado, confessou que havia roubado o carro e que dispensara um simulacro de arma de fogo na fuga. O objeto não foi localizado. Não teve contato com a vítima.

O guarda municipal Anderson Duque de Oliveira prestou depoimento no mesmo sentido. Em seu interrogatório, o Réu negou a prática delitiva. Disse que estava de passagem pelo local quando foi abordado e acusado injustamente. Mora em Suzano. No local havia um baile funk, mas não iria ao baile. Perguntado sobre o que fazia ali, disse que parentes moram próximos. Perguntado sobre que parentes, demorou a responder que era a tia, cujo nome também demorou a responder. Afirmou que havia levado um tupperware para a tia, de noite, e que voltaria de ônibus para casa, depois de comer o lanche, sozinho. Em delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 10). Assim, não há dúvida que foi o Réu quem subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o veículo pertencente à vítima, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na denúncia.

Não há dúvida a respeito da existência do roubo, relatado pela vítima, em juízo, e confirmado pelos guardas municipais, que apreenderam o automóvel subtraído em Município diverso, horas depois.

A autoria delitiva pelo Réu também é certa.

A vítima não foi capaz de reconhecer ninguém em juízo. Mas, esclareceu que, no dia, reconheceu o Réu, com certeza, como o autor do crime, em especial com base em suas roupas, em sua altura, idade, cor da pele e cor de cabelo. As roupas que vestia no reconhecimento judicial são diversas, o cabelo mudou e ela viu o Réu sentado. Todavia, o reconhecimento realizado na data dos fatos foi certo, tendo a vítima justificado quais características marcaram para apontar o roubador.

Não bastasse, os guardas municipais viram o Réu saindo do carro roubado, horas depois do crime, e fugindo, tendo também ouvido sua confissão informal, logo após a prisão.

A negativa do Réu em juízo é pouco crível. Ninguém sai de Suzano e vai até Mauá, Município que sequer é limítrofe, de noite, sozinho, entregar um tupperware para uma tia cujo nome não se lembra e, depois, para, também sozinho, para comer em uma lanchonete próxima a um baile funk, sabendo do baile, mas sem desejar frequentá-lo. Em especial um jovem adulto, como é o caso do Réu. Fica evidente que mente em juízo, na tentativa de se isentar de responsabilidade criminal.

Assim, deve-se dar crédito às palavras da vítima e das testemunhas, que bem demonstram materialidade e autoria delitivas, conforme descrito na denúncia.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de diminuição de pena e está presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), conforme o depoimento da vítima, que relatou o uso de uma arma de fogo quando do roubo, detalhando, inclusive, como era essa arma.

Não há que se falar no afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima e outros elementos de prova são suficientes para demonstrar essa causa de aumento quando a arma de fogo não é apreendida:

“CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a

apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria." (STJ, 3ª Seção, EREsp nº 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 13/12/2010)

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi mais grave que o normal, pois o roubo teve como alvo veículo, bem de elevado valor. O Réu ostenta bons antecedentes, não tendo nenhum processo enquanto adulto (fls. 31). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, compensa-se a circunstância judicial desfavorável com a favorável, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há agravante. Presente, porém, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Já tendo a pena base sido fixada no mínimo legal, mantenho-a como pena provisória, ante a impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal nesta fase da dosimetria da pena.

Presente a causa de aumento do art. 15, § 2º-A, I, CP, exaspero a pena provisória em 2/3, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, as circunstâncias judiciais e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime semiaberto. Isso porque há uma circunstância judicial favorável, uma desfavorável e as demais neutras, tendo a pena base sido fixada no mínimo legal, o que impede a fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto em lei.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu THIAGO RAMOS MARIANO como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I, CP, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pelo mínimo legal.

Considerando a pena em concreto fixada e que as condições de fato não se alteraram, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de execução provisória e providencie-se o recambiamento do Réu a unidade prisional adequada ao regime de pena ora estabelecido.

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório específico a respeito (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE."

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre da sentença. Pelo Réu foi dito que não recorre da sentença. Pela Defesa Técnica, foi dito que não recorre da sentença. Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público, Defesa e réu. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA